

CONDITIONS GÉNÉRALES

D'UTILISATION DU PROGRAMME D'AFFILIATION

Date d'entrée en vigueur : 14.07.2025

Les présentes Conditions Générales (ci-après dénommées l'« Accord ») régissent la participation des personnes physiques et morales (« Affiliés ») au PROGRAMME D'AFFILIATION (« Programme ») exploité et géré par la Société, une société constituée en vertu des lois de l'Angleterre et du Pays de Galles, dont le siège social est situé à [Company Address], opérant sous la marque « the Network » (ci-après dénommée « la Société », « nous », « notre » ou « nos »).

En vous inscrivant et en participant au Programme, vous (« Affilié », « vous ») acceptez de respecter et d'être lié(e) par le présent Accord.

Le présent Accord est régi par les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles. Tout litige découlant du présent Accord ou en lien avec celui-ci relèvera de la compétence exclusive des tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles.

1. ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION

1.1. Vous devez être âgé(e) d'au moins 18 ans et disposer de la pleine capacité juridique pour conclure le présent Accord. En postulant au Programme, vous confirmez être légalement autorisé(e) à promouvoir nos offres dans votre juridiction.

1.2. L'inscription fait l'objet d'une modération manuelle. Nous nous réservons le droit d'approuver ou de refuser toute candidature à notre seule discrétion, sans obligation d'en fournir le motif.

1.3. Vous devez fournir des informations exactes et complètes lors du processus de candidature, y compris les détails d'identification personnelle, les données de paiement et les sources de trafic envisagées. Le non-respect de cette obligation peut entraîner le refus ou la résiliation de l'accès au Programme.

1.4. Il vous incombe de veiller à ce que votre participation ne viole aucune loi locale ni aucune exigence réglementaire, en matière de protection des consommateurs et de protection des données.

2. OBLIGATIONS DE L'AFFILIÉ

2.1. Les Affiliés ne peuvent utiliser que des sources de trafic et des méthodes publicitaires approuvées. Sont strictement interdits :

- Le trafic frauduleux ou incité
- Le trafic provenant de robots, de fermes de clics ou de redirections automatiques
- L'enchère sur la marque ou l'usurpation d'identité de la Société ou de ses partenaires
- Les créations publicitaires trompeuses ou la publicité mensongère

2.2. Les Affiliés doivent se conformer à l'ensemble des lois et réglementations britanniques applicables en matière de publicité, y compris le Code de l'Advertising Standards Authority (ASA), les exigences de la Gambling Commission (le cas échéant) et le CAP Code.

2.3. Le recours à des sous-affiliés n'est autorisé qu'avec l'accord écrit préalable de la Société. L'Affilié est pleinement responsable de la conduite de ses sous-affiliés.

2.4. Les Affiliés ne doivent pas mélanger du trafic conforme avec des sources frauduleuses ou non conformes. Nous nous réservons le droit de disqualifier les prospects, de suspendre les campagnes et de retenir les paiements dans de tels cas.

2.5. La Société peut auditer le trafic et les résultats de campagne de l'Affilié. Les Affiliés acceptent de fournir les données de campagne, les captures d'écran et les analyses sur demande.

2.6. L'Affilié s'engage à coopérer de bonne foi avec la Société et à fournir tout document ou éclaircissement raisonnablement demandé aux fins de conformité avec les lois applicables et les procédures de vérification.

2.7. L'Affilié confirme qu'il agit pour son propre compte et non en tant qu'agent ou représentant d'un tiers, sauf divulgation explicite par écrit. Tous les sous-partenaires affiliés doivent être divulgués et approuvés par la Société.

2.8. La Société se réserve le droit de refuser le paiement du trafic donnant lieu à des rétrofacturations, à de la fraude ou violant les KPI d'une offre, à sa seule discrétion. Si un tel trafic dépasse des seuils raisonnables, la Société peut résilier l'Accord et engager une procédure de recouvrement judiciaire.

3. OFFRES ET KPI

3.1. Les offres peuvent être soumises à des plafonds de test individuels et à des objectifs de KPI avant un accès à pleine échelle.

3.2. Les indicateurs clés de performance (KPI) sont spécifiques à chaque offre et comprennent notamment :

- Les taux de conversion
- La qualité des prospects
- La rétention des joueurs et les dépôts
- Le score de fraude

3.3. Le non-respect des exigences minimales de KPI peut entraîner le rejet des prospects, la retenue du paiement ou la résiliation de l'Accord.

3.4. Les conditions des offres et les rémunérations sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Un avis sera fourni via le tableau de bord affilié ou par e-mail.

4. PAIEMENTS

4.1. Le seuil de paiement minimum est de 30 USD ou l'équivalent dans d'autres devises, selon la méthode de paiement choisie.

4.2. Les paiements sont effectués sur demande ou selon des cycles automatisés, sous réserve de la réconciliation avec l'annonceur.

4.3. Les paiements sont généralement soumis à une période de retenue de 14 à 30 jours et peuvent nécessiter jusqu'à 45 jours ouvrés pour être traités. Nous ne sommes pas responsables des retards causés par des prestataires de paiement tiers.

4.4. Les méthodes de paiement acceptées comprennent notamment :

- Capitalist
- Virement bancaire (SWIFT/SEPA)

- Autres méthodes sur accord

4.5. La Société se réserve le droit de retenir les paiements en cas de suspicion de fraude, de non-respect des conditions de l'offre ou de litiges non résolus.

4.6. Tous les montants sont calculés et versés en dollars américains, sauf accord contraire. Les frais de conversion de devises sont à la charge de l'Affilié.

4.7. L'Affilié doit soumettre en temps utile toute facture ou demande de paiement selon les modalités précisées par la Société. Le non-respect d'un délai de 90 jours peut entraîner la perte du droit au paiement, sauf accord écrit contraire.

4.8. La Société peut retenir le paiement si l'annonceur signale le rejet du prospect ou annule l'offre. L'Affilié accepte que la Société ne soit pas responsable du non-paiement par l'annonceur, sauf garantie contractuelle contraire.

5. GESTION DU COMPTE

5.1. Vous êtes responsable de la confidentialité des identifiants de votre compte. Vous ne devez pas partager l'accès avec des tiers.

5.2. Nous nous réservons le droit de résilier ou de suspendre les comptes en cas d'inactivité, de violation des conditions ou de suspicion d'abus.

5.3. Les comptes en double ne sont pas autorisés. Tout compte en double ou frauduleux sera immédiatement désactivé sans paiement.

5.4. Les Affiliés doivent veiller à ce que les liens de suivi affilié soient correctement mis en œuvre. La Société n'est pas responsable des commissions perdues en raison de liens défectueux ou mal utilisés.

5.5. Le titulaire du compte est défini comme la personne propriétaire de l'adresse e-mail fournie lors de l'inscription du compte. Tous les paiements seront effectués sur ce compte.

6. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

6.1. Tous les droits afférents au Programme, y compris, sans s'y limiter, sa conception, sa technologie, ses marques, ses offres et ses créations, demeurent la propriété exclusive de la Société et de ses concédants de licence.

6.2. Une licence non exclusive, révocable et incessible vous est accordée pour utiliser notre propriété intellectuelle uniquement aux fins de la promotion des offres approuvées.

6.3. Vous ne pouvez pas modifier, procéder à l'ingénierie inverse ou faire un usage abusif de tout matériel ou contenu fourni.

6.4. Toutes les données relatives aux prospects ou clients générées par le biais du Programme demeurent la propriété exclusive de la Société, sauf accord contraire. L'Affilié ne doit pas utiliser ces données à des fins autres que celles prévues par le présent Accord.

7. PROTECTION DES DONNÉES ET CONFIDENTIALITÉ

7.1. Les deux parties doivent se conformer à l'ensemble des lois applicables en matière de protection des données, y compris le UK GDPR et le Data Protection Act 2018.

7.2. Vous ne devez pas collecter, stocker ou partager des données personnelles d'utilisateurs finaux sans base juridique appropriée et sans le consentement de la

personne concernée.

7.3. Nous pouvons traiter des données limitées vous concernant (par exemple, nom, e-mail, informations de paiement) aux fins de la gestion du Programme. Veuillez consulter notre Politique de confidentialité pour plus de détails.

8. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

8.1. Rien dans le présent Accord ne limite la responsabilité en cas de décès ou de blessure corporelle causé(e) par une négligence, une fraude, ou toute autre responsabilité ne pouvant être légalement exclue.

8.2. Sous réserve de ce qui précède, nous ne saurions être tenus responsables de tout dommage indirect, accessoire ou consécutif, y compris la perte de profit, de revenu ou d'opportunité, découlant de votre participation au Programme.

9. RÉSILIATION

9.1. Chaque partie peut résilier le présent Accord moyennant un préavis écrit de 7 jours.

9.2. Nous pouvons résilier immédiatement en cas de violation, de fraude ou de non-conformité réglementaire.

9.3. En cas de résiliation, vous devez cesser toute utilisation de nos supports et liens. Les paiements en attente seront traités après réconciliation.

10. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION

10.1. Le présent Accord est régi et interprété conformément aux lois de l'Angleterre et du Pays de Galles.

10.2. Tout litige découlant du présent Accord relèvera de la compétence exclusive des tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles.

11. MODIFICATIONS

11.1. Nous pouvons mettre à jour les présentes Conditions Générales de temps à autre. La poursuite de l'utilisation du Programme après de telles modifications vaut acceptation de celles-ci.

12. VOS DROITS EN VERTU DU UK GDPR

12.1. En vertu du UK General Data Protection Regulation (UK GDPR), vous disposez des droits suivants :

- Droit d'accès à vos données personnelles
- Droit de rectification des données inexactes
- Droit à l'effacement (« droit à l'oubli »)
- Droit de limiter ou de s'opposer au traitement
- Droit à la portabilité des données
- Droits relatifs à la prise de décision automatisée et au profilage

12.2. Pour exercer l'un de ces droits, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :
[Company DPO Email]

12.3. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l'Information Commissioner's Office (ICO) britannique : <https://ico.org.uk/make-a-complaint/>

13. CONFIDENTIALITÉ

13.1. Chaque partie doit conserver strictement confidentielle toute information confidentielle et ne pas la divulguer à un tiers sans consentement écrit préalable, sauf si la loi l'exige. Cette obligation survit à la résiliation de l'Accord pendant une période de 2 ans.